والاناث ولاشئ للاناث الخلص الا أن يكون أسفل منهن ذكر فيعصبهن وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كاولاد الابن مع أولاد الصلب وكذا سائر المنازل وانما يعصب الذكر النازل من في درجته ويعصب من فوقه ان لم يكن لهن شئ من الثلثين

(فصل) الاب يرث بفرض اذا كان معه ابن أو ابن ابن وبتعصيب اذا لم يكن ولد ولا ولد ابن وبهما اذا كان بنت أو بنت ابن له السدس فرضا والباقي بعد فرضهما بالعصوبة وللام الثلث أو السدس في الحالين السابقين في الفروض ولها في مسئلتي زوج أو زوجة وأبوين ثلث ما بقي بعد الزوج أو الزوجة والجد كالاب الا ان الاب يسقط الاخوة والاخوات والجد يقاسمهم ان كانوا لابوين أو لاب والاب يسقط أم نفسه ولا يسقطها الجد والاب في زوج أو زوجة وأبوين يرد الام من الثلث الى ثلث الباقي ولا يردها الجد وللجدة السدس وكذا الجدات وترث منهن أم الام وأمهاتها المدليات باناث خلص وأم الاب وأمهاتها كذلك وكذا أم أب الاب وأم الاجداد فوقه وأمهاتهن على المشهور وضابطه كل جدة أدلت بمحض اناث أو ذكور أو اناث الى ذكور ترث ومن أدلت بذكر بين أنثيين فلا

(فصل) الاخوة والاخوات لابوين ان انفردوا ورثوا كاولاد الصلب وكذا ان كانوا لاب الا في المشركة وهي زوج وأم وولدا أم وأخ لابوين فيشارك الاخ ولدي الام في الثلث ولو كان بدل الاخ أخ لاب سقط ولو اجتمع الصنفان فكاجتماع أولاد صلب وأولاد ابنه الا ان بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل والاخت لا يعصبها الا أخوها ولولد الام الواحد من الاخوة أو الاخوات لام السدس ولاثنين فصاعدا الثلث سواء ذكورهم واناثهم والاخوات لابوين أو لاب مع البنات وبنات الابن عصبة كالاخوة فتسقط أخت لابوين مع البنت الاخوات لاب وبنو الاخوة لابوين أو لاب كل منهم كابيه اجتماعا وانفرادا لكن يخالفونهم في انهم لا يردون الام الى السدس ولا يرثون مع الجد ولا يعصبون أخواتهم ويسقطون في المشركة والعم لابوين ولاب كاخ من الجهتين اجتماعا وانفرادا وكذا قياس بني العم وسائر عصبة النسب والعصبة من ليس له سهم مقدر من المجمع على توريثهم فيرث المال أو ما فضل بعد الفروض

(فصل) من لا عصبة له بنسب وله معتق فماله أو الفاضل عن الفروض له رجلا كان أو امرأة فان لم يكن فلعصبته بنسب المتعصبين بأنفسهم لا لبنته وأخته وترتيبهم كترتيبهم في النسب لكن الاظهر أن أخا المعتق وابن أخيه يقدمان على جده فان لم يكن له عصبة فلمعتق المعتق ثم عصبته كذلك ولا ترث امرأة بولاء الا معتقها أو منتميا اليه بنسب أو ولاء

(فصل) اجتمع جد واخوة وأخوات لابوين أو لاب فان لم يكن معهم ذو فرض فله الاكثر من ثلث المال ومقاسمتهم كاخ فان أخذ الثلث فالباقي لهم وان كان فله الاكثر من سدس التركة وثلث الباقي والمقاسمة وقد لا يبقى شئ كبنتين وأم وزوج فيفرض له سدس ويزاد في العول وقد يبقى دون سدس كبنتين وزوج فيفرض له ويعال وقد يبقى سدس كبنتين وأم فيفوز به الجد وتسقط الاخوة في هذه الاحوال ولو كان مع الجد اخوة وأخوات لابوين ولاب فحكم الجد ما سبق ويعد أولاد الابوين عليه أولاد الاب في القسمة فاذا أخذ حصته فان كان في أولاد الابوين ذكر فالباقي لهم وسقط أولاد الاب والا فتأخذ الواحدة الى النصف والثنتان فصاعدا الى الثلثين ولا يفضل عن الثلثين شئ وقد يفضل عن النصف فيكون لاولاد الاب والجد مع أخوات كاخ فلا يفرض لهن معه الا في الاكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت لابوين أو لاب فللزوج نصف وللام ثلث وللجد سدس وللاخت نصف فتعول ثم يقتسم الجد والاخت نصيبيهما أثلاثا له الثلثان *(فصل)*

كل لمثله ومؤنته في ماله العام كوقف على اللقطاء أو الخاص كثياب عليه أو تحته ودنانير كذلك ودار هو فيها وحده لا مال مدفون وموضوع بقربه ثم في بيت مال ثم يقترض عليه حاكم ثم على موسرينا قرضا وللاقطه استقلال بحفظ ماله وانما يمونه منه باذن حاكم ثم باشهاد

(فصل) اللقيط مسلم وان استلحقه كافر بلا بينة ان وجد بمحل به مسلم ولا يكفي اجتيازه بدار كفر ويحكم باسلام غير لقيط صبي أو مجنون تبعا لاحد أصوله ولسابيه المسلم ان لم يكن معه أحدهم فان كفر بعد كماله فيهما فمرتد

(فصل) اللقيط حر الا أن تقام برقه بينة متعرضة لسبب الملك أو يقر به ولم يكذبه المقر له ولم يسبق اقراره بحرية ولا يقبل اقراره به في تصرف ماض مضر بغيره فلو لزمه دين فأقر برق وبيده مال قضي منه ولو استلحق نحو صغير رجل لحقه أو اثنان قدم ببينة فبسبق استلحاق مع يد من غير لقط فبقائف فان عدم أو تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما انتسب بعد كماله الى من يميل طبعه اليه

(كتاب الجعالة) أركانها عمل وجعل وصيغة وعاقد وشرط فيه اختيار واطلاق تصرف ملتزم وعلم عامل بالالتزام وأهلية عمل عامل معين وفي العمل كلفة وعدم تعينه وتأقيته وفي الجعل ما في الثمن وللعامل في فاسد بقصد أجرة وفي الصيغة لفظ من طرف الملتزم يدل على اذنه في العمل بجعل فلو عمل بقول أجنبي قال زيد من رد عبدي فله كذا وكان كاذبا فلا شئ له ولمن رده من أقرب قسطه ولو رده اثنان فلهما الا ان عين أحدهما فله كله ان قصد الآخر اعانته والا فقسطه ولا شئ للآخر وقبل فراغ للملتزم تغيير فان كان بعد شروع أو عمل جاهلا فله أجرة ولكل فسخ وللعامل أجرة ان فسخ الملتزم بعد شروع والا فلا شئ كما لو تلف مردوده أو هرب قبل وصوله ولا يحبسه لاستيفاء وحلف ملتزم أنكر شروط جعل أو ردا

(كتاب الفرائض)*

يبدأ من تركة ميت بما تعلق بعين كزكاة وجان ومرهون ومامات مشتر به مفلسا فبمؤن تجهيزه بمعروف فدينه فوصيته من ثلث باق والباقي لورثته بقرابة أو نكاح أو ولاء أو اسلام والمجمع على ارثه من الذكور عشرة